

1502118-78.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... o Superior Tribunal de Justiça decidiram que o tráfico de drogas, quando reconhecida a causa de diminuição de pena em questão, não é crime hediondo, de modo que aquele por ele condenado pode ser agraciado com todos os benefícios legais. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1502118-78.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502118-78.2021.8.26.0537

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO GOMES SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

RICARDO GOMES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 11h31, na Travessa Jesus de Nazaré, nº 01, bairro Ferrazópolis, nesta Comarca, teria guardado e vendido drogas consistentes em: 165,71g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 70 invólucros plásticos; 19,32g de cocaína, acondicionadas em 45 eppendorfs; e 3,52g de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 25 eppendorfs, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/02).

Resposta à acusação às fls. 126.

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 127/128).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum às partes, após o que o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requereu a sua absolvição por insuficiência do conjunto

probatório. Subsidiariamente, postulou a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação da pena no mínimo legal e do regime menos gravoso, com a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos. É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 09/12, no auto de exibição e apreensão de fls. 13, no laudo pericial de fls. 116/118, bem como pela prova oral coligida aos autos.

Quanto à autoria, também restou delineada.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime, dizendo que o fez porque precisava de dinheiro para comprar uma cadeira de rodas para sua irmã.

Sua confissão foi corroborada em juízo.

De fato, sob o crivo do contraditório, os policiais ouvidos disseram que na data dos fatos efetuavam campana nas proximidades da Travessa Jesus de Nazaré, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram uma movimentação suspeita de pessoas. Chegaram a ver algumas transações. O acusado se aproximava de um local e entregava algo a terceiros. Tentaram abordá-lo, mas ele tentou evadir-se, sendo contido. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao lado dele, havia uma sacola contendo diversas substâncias entorpecentes e R\$ 20,00 (vinte reais). Era o local em que ele se aproximava no momento em que fizeram a campana. Ao ser indagado a respeito dos fatos, o acusado assumiu a autoria do delito.

Diante de tais depoimentos, tão congruentes, evidente a necessidade de condenação do réu, eis que não há nada nos autos que indique que os policiais tivessem falseado a verdade.

Com efeito, os testemunhos dos policiais merecem total credibilidade, não havendo nada que desautorize, a priori, a sua versão. Nesse sentido:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” (STJ, HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 28/06/2011).

De fato, os policiais foram categóricos em dizer que viram o acusado em atitude típica da traficância ilícita e que, quando realizada abordagem na sacola que estava próxima a ele, foram encontradas as drogas e o dinheiro. Abordado, o réu admitiu a prática do crime de tráfico.

Os policiais são agentes do Estado e suas palavras gozam de fé pública, sendo evidentemente necessária a existência de prova em sentido contrário para que seus depoimentos sejam afastados, o que não é o caso dos autos, diante da confissão do acusado.

Assim, apurada a responsabilidade do acusado pelo delito de tráfico de drogas, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, servindo a quantidade e a variedade de drogas encontradas com o réu apenas para reduzir o percentual de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Assim, fica a pena estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena, por já estar estabelecida no mínimo legal.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu era primário e não ostentava antecedentes criminais à época dos fatos, não tendo ficado evidenciado que integre organização criminosa. Contudo, reduzo a reprimenda em apenas 1/3, diante da quantidade e da variedade de entorpecentes encontrada com o acusado, o que impede a aplicação integral do benefício legal, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Assim,

fica a pena estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pena esta que torno definitiva.

No mais, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça decidiram que o tráfico de drogas, quando reconhecida a causa de diminuição de pena em questão, não é crime hediondo, de modo que aquele por ele condenado pode ser agraciado com todos os benefícios legais. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça" (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23.11.2016).

Dito isso, observo que o réu era tecnicamente primário à época do crime. Em sendo a pena fixada em menos de 04 (quatro) anos de reclusão, fixo o regime aberto como o inicial, nos termos do artigo 33, §2º, inciso "c", do Código Penal. Presentes os requisitos legais do artigo 44, do Estatuto Repressor, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e que não é o réu reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos do artigo 46, do Código Penal, bem como ao pagamento de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, independentemente da multa imposta em razão do preceito secundário do tipo penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu RICARDO GOMES SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica, sendo substituída a reprimenda corporal imposta por pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos dos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, e multa substitutiva no valor de 10 (dez) dias-multa.

Pelas circunstâncias do caso concreto, pelo regime fixado e pela substituição operada, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo

63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreta o perdimento do dinheiro encontrado em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Transitada em julgado a sentença, sendo mantida: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu durante o período da condenação; c) expeça-se guia definitiva; d) oficie-se às entidades e órgão de praxe a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Bernardo do Campo, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA